

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7226/2537

นายสมชาย ธนังกุล
กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 มาตรา 2, มาตรา 39

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 มาตรา

โจทก์ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ก่อนที่จะมีกฎกระทรวงกำหนดหลัก
เกณฑ์และวิธีการการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จำเลยที่
1 ซึ่งเป็นนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานครจึงไม่อาจออกใบ
อนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ให้แก่โจทก์ได้

เมื่อโจทก์ยังมีได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมาย
กระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) โจทก์จึงยังไม่มีอำนาจฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 ออกใบ
อนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงมิใช่ผลจากการที่โจทก์อ้างว่า
จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ไม่เร่งรัดออกกฎกระทรวงแต่เป็นผลจากการที่โจทก์ยังมีได้
ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมายกระทรวง โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
ฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดในค่าเสียหายดังกล่าวได้

เมื่อโจทก์ยังมิได้ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมาย
กระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) โจทก์จึงยังไม่มีอำนาจฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 ออกใบ
อนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงมิใช่ผลจากการที่โจทก์อ้างว่า
จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ไม่เร่งรัดออกกฎกระทรวงแต่เป็นผลจากการที่โจทก์ยังมิได้
ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมายกระทรวง โจทก์จึงไม่มีสิทธิ
ฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดในค่าเสียหายดังกล่าวได้

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนวยวัฒนา-อรุณ น้าประเสริฐ)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายณรงค์ ฐนะปกรณ

ศาลอุทธรณ์ - หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ